

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2973/2531

นาย จรูญ ชัชวาลย์ กับพวก
บริษัท สังกะสี ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ก่อนอ่านคำพิพากษา ทนายโจทก์ที่ 4 แถลงว่าโจทก์ที่ 4 ได้รับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเดือนละ 2,730 บาท ขอให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ศาลแรงงานกลาง
มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ซึ่งโจทก์ที่ 4 ขอบที่จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 16,380 บาท แต่
ศาลแรงงานกลางกลับพิพากษาให้เพียง 13,380 บาท จึงเป็นการผิดพลาดไป ศาล
ฎีกาแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 143 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ได้

โจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย จำเลยให้การว่าจ่ายค่าชดเชย
ให้แล้ว ระหว่างพิจารณา ก่อนอ่านคำพิพากษา ทนายโจทก์ที่ 4 แถลงว่าโจทก์ที่ 4 ได้
รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 2,730 บาท ขอให้ถูกต้อง ศาลแรงงานกลาง

อนุญาต และพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ทั้งหก โดยเฉพาะโจทก์ที่ 4 ได้รับค่าชดเชย 13,380 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีเฉพาะตัวโจทก์ที่ 4ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 28 เมษายน 2531 โจทก์ที่ 4 แกลงว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่แท้จริงของตนคือ 2,730 บาท จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และศาลแรงงานกลางก็อนุญาตแล้ว ซึ่งโจทก์ที่ 4 ชอบที่จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 16,380 บาท ครั้นศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 4 กลับพิพากษาให้เพียง 13,380 บาท เมื่อคำนวณแล้วเท่ากับโจทก์ที่ 4ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพียงเดือนละ 2,230 บาทเท่านั้น จึงเป็นการผิดพลาดไป เห็นควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 31"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 16,380 บาท

(junth janthavong-manoj peersong-sinwong konglam)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>